

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 181 - 183/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทย์ร่วม

โจทก์

นางเอมอร มงคลสุข กับพวก

โจทก์

นายทวิหรือจินเซี่ย ตั้งทวิสินหรือแช่ตั้ง

จำเลย

นายทวี ตั้งทวีสิน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 208

ความว่า คดีนี้บุตรชายของได้นำเงินมาชำระหนี้แทนจำเลย แล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท และในวันนัดฟังคำพิพากษา ศาลฎีกาวันนี้บุตรจำเลยก็พร้อมที่จะชำระเงินสดให้โจทก์ร่วมอีก 400,000 บาท ยังคงค้างอยู่อีก 1,000,000 บาทเศษ ซึ่งจำเลย จะพยายามให้บุตรชายหาเงินมาชำระให้โจทก์ร่วมอีกเพื่อจะให้คดีนี้สิ้นสุดโดยเร็ว นอกจากนี้ พฤติการณ์แห่งคดีได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วกล่าวคือได้มีการชำระหนี้แล้วบางส่วน และคดีนี้ก็ เป็นเรื่องที่จำเลย ส่งจ่ายเช็คแลกเงินสด มิใช่เป็นการส่งจ่ายชำระหนี้ที่มีอยู่ก่อน แล้ว จึงไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 จำเลยจึงหลุดพ้นจากการเป็น ผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง ขอให้ โปรดสั่งคำพิพากษาและสำนวน คดีศาลฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกาพิจารณา พิพากษาใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ โจทย์กรั่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 174)

คดีทั้งสามสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยเรียก นางेमอร มงคลสุข โจทก์ร่วมในสองสำนวนแรกว่า โจทก์ร่วมที่ 1 เรียกบริษัทพงษ์เกษม อุตสาหกรรม จำกัด โจทก์ร่วมสำนวนที่สามว่าโจทก์ร่วมที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3เช็ค 3 ฉบับ เป็นความผิด 3 กระทั่ง แต่ละ กระทั่งจำคุก 1 ปี เรียงกระทั่งลงโทษ รวมจำคุก 3 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 134)

คดีอยู่ระหว่างศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา

ในวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา โจทก์ โจทก์ร่วม และจำเลยมาศาล จำเลยยื่น คำร้องดังกล่าว (อันดับ 174) ศาลชั้นต้นเห็นว่ามิใช่เหตุผลสมควรที่ศาลสูงจะได้ พิจารณาคำร้องของ จำเลย จึงให้ส่ง ศาลฎีกาพิจารณาสั่ง (อันดับ 175) ต่อมาจำเลย ยื่นคำร้องทำนองเดียวกัน ตามขึ้นมามาก (อันดับ 176)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงต้องกันมาว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คชำระหนี้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว และคดีอยู่ระหว่างนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาจึงไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะทำคำพิพากษาใหม่ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงต้องกันมาว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คชำระหนี้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว และคดีอยู่ระหว่างนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาจึงไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะทำคำพิพากษาใหม่ ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>